

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE DUDAS, QUEJAS, SUGERENCIAS O DENUNCIAS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Coordinador de contabilidad y recursos humanos	Auditor operacional	Comité directivo de inocuidad

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

CONTENIDO

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS	3
4. RESPONSABILIDADES	6
5. PROCEDIMIENTO	6
6. FORMATOS	10
7. ANEXO	10
8. DISTRIBUCIÓN	11
9. REFERENCIAS	11
10. MODIFICACIONES	12

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

1. OBJETIVO

Proporcionar al personal que conforma **Biotecsa** los medios necesarios a través de los cuales puedan transmitir una duda, queja, sugerencia o denuncia.

2. ALCANCE

Aplica a todo el personal que labora en planta y oficinas de **Biotecsa**. Desde que una persona que labora para Biotecsa o un externo que mantiene una relación de negocio con la organización, identifica una falta o violación a los valores, comportamientos y compromisos establecidos en el Código de Conducta DGPL04, así como de cualquier otro documento de la organización, hasta la emisión del informe de **Biotecsa**.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Abuso de autoridad: Es un delito que se produce cuando un servidor público se excede en el ejercicio de sus funciones o no actúa de acuerdo con la ley. Se puede manifestar de diversas formas, como:

- Actuar injusta o arbitrariamente
- Omitir denuncias

Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y autoestima.

Acoso sexual: Forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente que se realiza en uno o varios eventos.

Acoso sexual leve: Forma verbal de violencia sexual que incluye chistes de contenido sexual, piropos, conversaciones de contenido sexual, pedir citas, hacer preguntas sobre la vida sexual de la persona, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales, llamadas telefónicas no deseadas constantes.

Acoso sexual medio: Forma no verbal de violencia sexual que incluye acercamientos excesivos, miradas insinuantes, muecas o gestos lascivos.

Acoso sexual grave: Tipo de violencia sexual que incluye abrazos y besos no deseados, tocamientos, pellizcos, acercamientos y roses, acorralamientos, presiones para obtener sexo a cambio de mejoras o amenazas, realizar actos sexuales bajo presión de despido y asalto sexual.

Ataques a la calidad profesional y a la situación vital: Parte de la violencia laboral que contempla acciones como cambios frecuentes en las tareas designadas o acciones que disminuyan el rendimiento de la persona en su profesión y en la vida general.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

Ataques directos a la salud: Incluye actos como violencia física o amenazas de violencia e incluso asignar tareas peligrosas sin el equipo o cuidado necesario para realizarlo.

Ataques a las relaciones sociales personales: Se refiere conductas humillantes, limitar las posibilidades de mantener contactos sociales o la denegación de derechos.

Ataques a la reputación: Se refiere a conductas que promuevan el aislamiento de la persona, difundir rumores, ridiculizaciones o al menosprecio de la labor de la víctima.

Conflicto de intereses: Es una situación en la que los intereses personales de una persona pueden afectar su desempeño profesional. Surgen cuando una persona tiene y toma la oportunidad de anteponer sus intereses privados a sus deberes profesionales y por tanto incurrir en un acto de corrupción.

Corrupción: Hacer mal uso o abuso del poder, funciones o medios para beneficio personal y privado.

Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentre involucrado personal del centro de trabajo y por quién se considera hechos causantes de una falta o infracción administrativa.

Derechos humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos.

Discriminación: Se define como un trato injusto o desigual hacia una persona o grupo de personas, por motivos que carecen de justificación, dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido.

Fraude: Acción contraria a la verdad y rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete.

Hospitalidad: beneficios ofrecidos o recibidos para fortalecer relaciones tales como: alojamiento, entradas o invitaciones a talleres, comidas, fiestas espectáculos, eventos, entre otras actividades.

Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. En el caso de que el hostigamiento sea de la índole sexual, se considera que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Intimidación: Declaratoria de un mal a una persona con el fin de amedrentarla o atemorizarla, generalmente utiliza violencia física o moral para inhibir a personas que denuncien actos.

Lavado de dinero: Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.

Obsequios: artículo institucional, distribuido como cortesía, publicidad o propaganda sin ningún valor comercial y generalmente tiene el logotipo de la empresa que lo proporciona.

Prácticas anticompetitivas: Son aquellas que ponen en riesgo el proceso de competencia, así como los competidores y el mercado.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

Patrimonio: Se refiere al conjunto de bienes, derechos, obligaciones y recursos que posee **Biotecsa**, los cuales son fundamentales para el desarrollo de sus actividades y la generación de valor. Incluye activos materiales como inmuebles, equipos y productos; recursos financieros como capital y cuentas por cobrar; y elementos intangibles, entre los que destacan la propiedad intelectual (marcas, patentes, derechos de autor, secretos comerciales/industriales, know-how, información técnica derivada de las enzimas) y otros activos intangibles estratégicos. Este patrimonio representa no solo la capacidad operativa de la empresa, sino también su valor competitivo y su potencial de crecimiento en el mercado.

Queja: Expresión de hechos probablemente irregulares de quien resiente o dice resentir una afectación en sus derechos, y que se hacen del conocimiento de la autoridad competente para investigarlos.

Soborno: Es un delito que consiste en ofrecer, solicitar o aceptar dinero, regalos o favores para que realice un acto contrario a sus funciones, para conseguir de él una cosa, generalmente ilegal o inmoral.

Sugerencia: Es algo que se insinúa, propone o sugiere.

Trabajo infantil: Es el empleo de niños en actividades empresariales que atenten contra su desarrollo físico, psicológico y que lesionen sus derechos fundamentales.

Trabajos forzados: Los trabajos forzados son los trabajos que una persona está obligada a realizar contra su voluntad y sin derecho a percibir remuneración.

Trata de personas: Comercio de personas o tráfico humano es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano.

Testigo: Alguien que pudo haber escuchado o visto algo acerca del supuesto caso que se denuncia, o que pueda describir con propiedad la relación entre la persona que presenta el caso y la acusada o que haya sido mencionado (a) en el resto de las entrevistas, incluyendo personas que hayan sido hostigadas o acosadas por la misma persona que se denuncia.

Violencia laboral: Aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que pueden dañar su integridad o salud.

Violencia laboral horizontal: Se produce entre compañeras/os de trabajo que se encuentran en una posición similar o equivalente dentro de la estructura de la empresa.

Violencia laboral mixta o compleja: Inicia cuando una o varias personas violentan a su vez a una o varias personas de su misma posición jerárquica (horizontal), pero cuando la o el jefe/e tiene conocimiento de la situación y no adopta ninguna medida para solucionar la situación o, por el contrario, aumenta las acciones violentas en complicidad con la parte agresora.

Violencia laboral vertical: Se desarrolla entre personas que están en una posición jerárquica diferente. Puede ser ascendente (cuando una o varias personas en una posición jerárquica inferior dentro de la estructura de la empresa acosan a una persona que se encuentra en una posición superior), o descendente (una persona en una posición jerárquica superior hostiga o acosa a una persona en una posición subordinada).

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

4. RESPONSABILIDADES

Denunciantes:

Proporcionar información clara y veraz sobre la denuncia.

Comité de ética:

Mantener actualizado este procedimiento y verificar que sea aplicado; así como Actualizar el catálogo de temas del numeral 5.2.2, del presente documento.

Determinar si hubo falta y la gravedad y si conlleva a una sanción (mejorar redacción)

Vigilar y garantizar la protección de la confidencialidad de los denunciantes a lo largo del proceso de investigación.

Analista:

Direccionar las dudas, quejas, sugerencias o denuncias a las diferentes áreas de Biotecsa, para su revisión, investigación, atención y resolución.

Investigador:

Llevar a cabo el ITRH01 Instructivo para la clasificación, investigación y cierre de denuncias.

Proteger la confidencialidad de los denunciantes.

5. PROCEDIMIENTO

Biotecsa cuenta con un Código de Conducta, así como Políticas derivadas del mismo, que prevén principios, valores, comportamientos y compromisos de observancia obligatoria. Así mismo, cuenta con un canal de denuncia seguro buzon@biotecsa.com al que todo el personal tiene acceso y también está disponible para socios comerciales.

5.1 Generación y comunicación de quejas, sugerencias y denuncias.

5.1.1 En caso de vulneración al Código de Conducta, así como a otros lineamientos de Biotecsa, o de tener conocimiento o presenciar cualquier situación que afecte el desempeño del equipo de trabajo o el Patrimonio de **Biotecsa**, cualquier persona que trabaje para la organización tiene la obligación de denunciar dicha conducta o hecho.

5.1.2 **Biotecsa** pone a disposición de todos los colaboradores el correo de buzon@biotecsa.com para recibir cualquier duda, queja, sugerencia o denuncia.

Biotecsa garantiza la protección de los Denunciantes, así como la confidencialidad de su información, dando la opción de presentar denuncias anónimas y prohibiendo cualquier tipo de represalia a los denunciantes que, de buena fe, presenten denuncias o que colaboren con la investigación correspondiente.

5.1.3 La duda, queja, sugerencia o denuncia podrá presentarse a través de un escrito libre o mediante el uso del Formato RHF12 Denuncia de actos contrarios a los valores y lineamientos de Biotecsa que se está disponible para todo el personal que lo necesite en la carpeta de [teams-sistemadegestiónintegral-recursos humanos-formatos-RHF12](#).

5.1.4 Los denunciantes que a través de buzon@biotecsa.com, presenten una denuncia a través de un escrito libre, deberán escribir detalladamente la situación reportada y proporcionar la mayor cantidad de información posible con respecto a:

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

- Lugar: indicar la ubicación, departamento o área, en la que se presentó la situación o sucedieron los hechos reportados.
- Implicados: nombre (s) y/o puesto (s) de las personas relacionadas con la situación reportada y detalle de su participación.
- Hechos: detalle de los hechos que vulneran el Código de conducta y las políticas que de él se deriven o cualquier situación que afecte el desempeño del equipo de trabajo o el patrimonio de la organización, así como la fecha en que acontecieron.
- Datos de contacto: para el adecuado y eficiente seguimiento a los reportes, los denunciantes deberán proporcionar medios de contacto fidedignos como puede ser teléfono y/o correo electrónico. Se recomienda verificar que los datos sean correctos.

La eficiencia en la atención de la denuncia dependerá de la cantidad y detalle de la información proporcionada por lo que se recomienda ser exhaustivo y cuidadoso al momento de narrar los hechos.

- 5.1.5** Cuando así lo requieran, los denunciantes podrán realizar reportes de manera "Anónima". Esta modalidad de denuncia debe considerar lo siguiente:

- No se podrá dar al denunciante anónimo el seguimiento y/o actualización del reporte, durante el tiempo de atención al mismo.
- Al cierre de la investigación, el denunciante anónimo no podrá recibir retroalimentación o información sobre las acciones que derivaron de la investigación del reporte realizado.
- Si el reporte fue realizado de forma anónima, pero el denunciante proporcionó un medio de contacto fidedigno, como teléfono y/o correo electrónico, se le contactará para ratificar el reporte y/o corroborar algún dato, así como la resolución de la denuncia.

- 5.1.6** Todas las personas, al hacer uso de este canal buzon@biotecsa.com, deben apegarse a los valores institucionales del Código de conducta, así como al Manual de políticas derivadas del mismo. Todo mal uso de la línea de denuncias será sancionado. Se entiende por mal uso de la línea de denuncias:

- Robo de identidad (utilizar los datos de otra persona)
- Reportar información falsa
- Reportar con la intención de producir un daño a terceros.
- Reportar con el propósito de retrasar algún procedimiento o trámite.

- 5.1.7** La presentación de una denuncia no otorga al personal, el derecho de exigir una determinada actuación o resolución por parte de Biotecsa.

- 5.1.8** El personal que hace uso del canal de denuncias debe abstenerse de divulgar a terceros el reporte realizado con la finalidad de no entorpecer el procedimiento.

5.2 Gestión de solicitudes

- 5.2.1** Todas las solicitudes generan un folio y puede realizarse de manera libre, siempre que detallen los puntos indicados en el numeral 5.1.4, sin embargo, si así lo desea el denunciante, puede utilizar el formato Denuncia de actos contrarios a los valores y

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

lineamientos de Biotecsa RHF12 y enviarlo a buzon@biotecsa.com, Biotecsa asignará de forma inmediata un número de folio por cada reporte realizado por el denunciante.

5.2.2 El analista, clasifica las dudas, quejas, sugerencias o denuncias están determinadas en el siguiente catálogo, con clasificación de carácter general:

- Corrupción
 - Soborno
 - Pagos de facilitación
 - Acciones relativas al contacto con servidores o entidades públicas
 - Regalos a personas relacionadas con servidores o entidades públicas
 - Hospitalidades
 - Donaciones
 - Conflicto de interés
- Fraude / deshonestidad
- Temas especiales
 - Lavado de dinero
 - Prácticas anticompetitivas
 - Seguridad de la información
- Clima Laboral
 - Trabajo infantil
 - Hostigamiento
 - Violencia laboral
 - Discriminación y acoso
 - Trato inequitativo
 - Trata de personas
 - Trabajos forzados
 - Violación a derechos humanos

5.2.3 El Comité de ética debe vigilar durante todo el proceso de investigación/atención de dudas, quejas o denuncias, o evaluaciones de sugerencias se lleven a cabo de manera imparcial y no permitir represalias directa o indirectamente sobre cualquier persona involucrada en el proceso.

5.2.4 Si durante la investigación, se identifica a personal ejerciendo algún tipo de represalia deberá ser dispuesto ante el comité de ética para su retroalimentación y/o seguimiento puntual a través de las sanciones determinadas por **Biotecsa**.

5.2.5 El analista proporciona seguimiento a los denunciantes no anónimos respecto al seguimiento de su duda, queja, sugerencia o denuncia.

5.3 Investigación y/o asignación de dudas, quejas, sugerencias y denuncias.

5.3.1 El analista determina las áreas que pueden dar atención a las dudas, quejas y sugerencias, así mismo, debe evaluar si son pertinentes o se descartan, es decir, si cuenta con la información necesaria para su seguimiento. De ser así se revisarán con los responsables de área involucradas a la sugerencia y el Comité de ética.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

En caso de tratarse de denuncias de corrupción, el investigador deberá mantener informado al Comité de ética respecto del estatus de la investigación.

- 5.3.2** El investigador atiende las denuncias enviadas a través de un análisis de escritorio, como trabajo previo a la investigación en campo.
- 5.3.3** Una vez, culminada la investigación, establecidas las acciones comprobadas y determinada la conclusión del caso, el investigador comunica las recomendaciones o acciones que evitarán la reiteración de los hechos al Comité de ética.

En caso de hechos de corrupción, cuando la resolución determine una probable responsabilidad, se procederá con base en el Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento RHPR05 aprobadas por el Comité de ética.

- 5.3.4** El investigador debe ser imparcial y no intervenir en las actividades operativas del personal involucrado. El comité de ética establece el equipo pertinente para dar seguimiento a la resolución y puede involucrar a la línea de mando directa del personal involucrado.
- 5.3.5** Las acciones determinadas en el Informe de atención a denuncias RHF03, se ingresan al listado de acciones correctivas ACF35 y la modificación en el análisis de riesgos de soborno. Así mismo, estas acciones se deben integrar al informe que debe resguardar el Comité de ética y el investigador asignado debe garantizar que dio seguimiento hasta su culminación o total ejecución.
- 5.3.6** El Investigador no podrá emitir o ejecutar acciones o medidas previas durante el proceso de investigación, es decir, previo a la emisión del informe con las conclusiones y recomendaciones. El informe debe presentarse en un periodo no mayor a 30 días hábiles.
- 5.3.7** La investigación es de carácter confidencial y debe ser realizada en un plazo no mayor a 30 días hábiles en los que se soliciten pruebas en igualdad de oportunidades para ambas partes, debe apegarse a los principios de presunción de inocencia, protección de la confidencialidad de las personas y el contenido del expediente, legalidad, imparcialidad, objetividad, honestidad y el manejo y resguardo de la información, absteniéndose de compartir información confidencial con terceros o hacer uso indebido de la misma.
- 5.3.8** Se aplicarán sanciones de acuerdo con los resultados de la investigación y se tomarán las medidas necesarias correspondientes al caso con base en el Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento RHPR05.
- 5.3.9** Toda la documentación que se genere a lo largo de la investigación se incluye en el Informe de atención a denuncia.

5.4 Validación y comunicación del informe

- 5.4.1** El analista debe validar que todos los campos del Informe de atención a denuncias RHF03 se encuentren debidamente atendidos por la persona que realiza la investigación, así como que todos los temas reportados hayan sido investigados y documentados.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

- 5.4.2** El analista mantiene comunicación con el denunciante (si hay información de contacto) respecto al avance de la denuncia hasta su cierre, así mismo, notifica las acciones que toma Biotecsa para atender el caso.

5.5 Capacitación

- 5.5.1** Se capacitará a todo el personal sobre la forma de comunicación y de tratamiento de dudas, quejas, sugerencias y denuncias a través del Programa de capacitación RHF02.

5.6 Sanciones

- 5.6.1** Las sanciones se determinan en función al Procedimiento establecimiento y aplicación de sanciones por incumplimiento RHPR05.

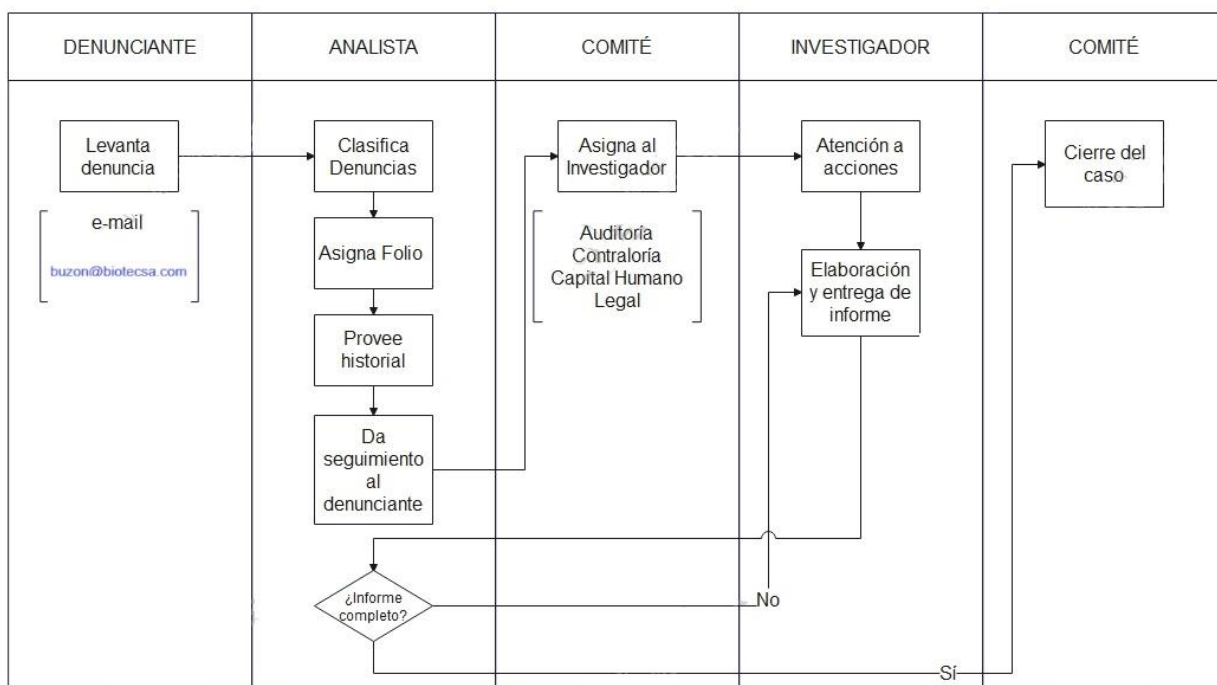
6 FORMATOS

RHF12 Denuncia de actos contrarios a los valores y lineamientos de Biotecsa
RHF03 Informe de atención a denuncias

7 ANEXOS

- a. Diagrama de flujo del Canal de denuncias.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.



8 DISTRIBUCIÓN

Electrónica

9 REFERENCIAS

- Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, En igualdad laboral y no discriminación.
- Secretaría de Trabajo y Previsión Social. *Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República Mexicana*. Publicado el 28 de Junio de 2017.
- Instituto Nacional de las Mujeres. Centro de Documentación. *Protocolo para la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual*. México, 2010.
- Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. *Ejemplo de Procedimiento para atención de Quejas contra hostigamiento y acoso sexual y laboral y conductas de discriminación*. Consultado el 01 de Noviembre de 2019.
- Diario Oficial de la Federación. *Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDECA)*. Publicado el 09 de diciembre de 2015.
- Diario Oficial de la Federación. *Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de Quejas y Denuncias*. Publicado el 25 de abril de 2016.

Procedimiento para la presentación de dudas, quejas, sugerencias o denuncias.

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

10 MODIFICACIONES

FECHA	REVISIÓN	RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN
30/12/2024	Inicia	Creación del documento